

권 고

1. 제 목 : 채용시험 위탁 용역계약 체결에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆·□□·■ ■·◎◎★★병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 직원 채용을 위해 필요 시 외부 전문업체와 서류전형, 필기시험, 인성검사 등 일부 전형 위탁에 관한 용역계약을 체결하여 운영하고 있으며, 최근 x년간 각 ★★병원에서 체결한 채용 관련 용역계약 현황은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 채용시험 위탁 용역계약 체결현황('xx~'xx.xx월)

(단위 : 건, 천원)

구 분		계	◆◆병원	□□병원	▽▽병원	▲▲병원	■ ■병원	◎◎병원

※ ◆◆병원은 x개 업체와 연간 단위 계약 체결 / 최종 정산금액 및 대금지급일 기준

나. 관련법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제76조(계약서의 작성)에 따르면 계약담당자는 계약 체결을 위해 계약서를 작성할 경우에는 계약일반사항 이외에 당해계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있습니다.

한편 국민권익위원회는 채용대행업체의 시험관리 부실을 방지하고 위탁채용의 공정성을 확보하기 위해 「공공기관 채용위탁 관리 가이드라인('20.12)」을 배포하였으며, 채용업무 위탁 시 수행업무 사후관리의 일환으로 [표 2]과 같이 채용 과정상 발생하는 문제에 대해 업체의 책임 소재 범위를 구체화하도록 안내하였습니다.

[표 2] 공공기관 채용위탁 가이드라인(‘사후관리’ 中 발취)

채용 과정에서 문제 발생 시 책임 소재 범위 구체화

- 시험장 유지관리 및 채점 과정에서 **중대한 오류*** 발생 시 계약금액의 00%를 차감 후 지급
 - * 중대한 오류란 다음 사항을 포함한다.
 - 시험지 미도착 및 부족 또는 배부 오류 등으로 인해 해당 시험 취소되거나 진행에 차질이 발생하는 경우
 - 채점 과정에서 발생한 오류로 인해 전형별 합격자 및 불합격자 명단에 이상이 있는 경우
- 문제출제 오류(보기오류 및 문제 불성립 등)로 인해 시험 진행에 문제가 발생한 경우 계약 금액의 일정 비율을 차감 후 지급
 - 오류 1문제당 해당 문제출제 비용의 0% 차감
 - 필기시험 문제 전체의 5% 이상 출제오류, 인쇄오류 발생 시 해당 문제출제 비용의 00% 차감
 - * 위 항목의 중복 적용은 금지
- 이외에도 지원 단계에서 서버가 마비되거나 지원자 정보가 뒤섞여 문제가 발생한 경우, 합격자 결정 단계에서 채점 오류 등으로 합격자 순위나 명단에 오류가 발생한 경우 등에 대해서도 구체적으로 제시 필요

따라서 채용시험 위탁 용역계약 추진 시에는 위탁채용의 책임성·전문성·신뢰성을 제고하기 위하여 위탁업체 측의 과실로 채용 과정상 발생하는 문제에 대해 계약 금액의 일정 비율을 차감할 수 있도록 책임소재 범위를 구체화하여 계약을 체결하여야 하며, 이후 채용 과정에서 실제 문제가 발생한 경우 계약내용에 따라 감액 또는 환수 조치 후 대금을 지급하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘xx년 ○○★★병원 종합감사 시 x개 ★★병원의 채용시험 용역계약 체결 현황을 확인한 결과, 계약 내용 위반에 따른 계약 해제 및 손해배상 등에 대한 내용 외에 [표 3]과 같이 채용과정에서의 오류사항에 대한 계약금액 감액 내용이 반영되어 있지 않거나(□□·■■·○○), 또는 오류사항은 기재되어 있으나 구체적인 감액비율이 제시되어 있지 않은 것으로(◆◆) 확인되었습니다.

[표 3] 채용시험 용역계약서 상 계약금액 감액조건 기재현황

구분		상세내용

※ ○○○병원 : 계약금액 감액 관련 조항 없음

<참고> ▲▲★★병원 ▲★.■★치료사 채용 필기시험 대행용역 계약서 중 감액조건 기재 내용('xx.x)

이로 인해 채용 진행 과정에서 위탁업체 측의 과실로 문제가 발생하더라도 업체에 구체적인 책임을 묻기 어려우며, 실제 ○○○★★병원 「xxxx-xx차 직원 공개 채용」 추진 시 'xx. x. xx 필기시험 결과 발표 후 업체측의 OMR 판독 오류에 따른 합격자 및 불합격자 변동 사실을 뒤늦게 인지함에 따라 필기결과 정정 및 면접 일정 연기 등의 채용 과정상 중대한 차질이 발생하였음에도 계약서 상 감액 조건이 명시되어 있지 않아 용역대금이 감액 없이 전액 지급된 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

◆◆·□□·■ ■·◎◎★★병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆·□□·■ ■·◎◎★★병원장은

- 채용시험 위탁계약 시 위탁업체 측의 과실로 채용과정상 발생하는 문제에 대해 계약금액의 일정 비율을 차감할 수 있도록 책임소재 범위를 구체화 하는 등 「공공기관 채용위탁 관리 가이드라인」 상의 권고사항을 계약 내용에 반영하여 계약 체결을 추진하시기 바랍니다.(권고)